第二章 刑法的基本原则

第一节 刑法的基本原则概述

【考点 1：刑法基本原则概述】

（1）刑法基本原则是全部刑事立法和司法活动均应遵循的____，贯穿全部刑法规范，具有指导和____全部刑事立法和刑事司法的作用，体现我国刑事法治的基本精神；

（2）刑法基本原则必须具有_____和_____意义，局部性原则不属于基本原则；

（3）刑法基本原则体现坚持____摒弃人治、坚持____反对特权、讲求公正反对徇私的刑事法治精神；

（4）1979 年《刑法》未明确规定基本原则，_____《刑法》第 3、4、5 条明确规定罪刑法定原则、适用刑法人人平等原则、罪责刑相适应原则____基本原则；

（5）除明文规定的三项原则外，_____原则、罪责自负原则、_____原则也应视为刑法基本原则。

〈示例〉对未成年人犯罪从宽处罚、对累犯从严处罚、从旧兼从轻处理溯及力等属于局部性原则，不是基本原则；

〈引述〉马克思主义经典作家曾阐述"被告既未触犯任何现行法律，就不能按照法律受到惩罚""在法律和法官面前，所有的人不论富贵贫贱都一律平等"；

〈时序〉1979 年《刑法》未明确规定基本原则，经 20 世纪八九十年代充分讨论，1997 年《刑法》确立三项基本原则。

第二节 保障人权原则

【考点 1：保障人权原则的含义】

（1）保障人权原则是指刑法实施的_____及刑事立法和刑事司法的_____都要体现对人权的保障；

（2）_____3 月 14 日，十届全国人大二次会议通过《宪法修正案》，将"人权"概念引入宪法，载明"国家尊重和保障人权"；

（3）确立保障人权原则的_____：对宪法人权条款的积极贯彻与回应；贯彻落实习近平法治思想的重要体现；刑法自身的_____；

〈引述〉习近平强调："推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益"；"健全人权法治保障机制，实现尊重和保障人权在立法、执法、司法、守法全链条、全过程、全方位覆盖"；

〈引述〉"刑法既是犯罪人的大宪章，也是善良公民的大宪章"；

〈注意〉刑法对人权的保障是全面的，既包括对犯罪人人权的依法保障，也包括对被害人及广大守法公民人权的依法保障；

【考点 2：保障人权原则的具体体现】

（1）确立了_____，罪刑法定原则的本质是限制国家的_____、保障人权；

（2）确立了_____，轻罪重罚是对犯罪人人权的侵害，重罪轻罚是对善良公民人权的忽视；

（3）确立了_____的刑事司法政策，2021 年 4 月中央全面依法治国委员会明确提出该政策；

（4）促进了刑罚的_____：死刑罪名从 2002 年《刑法修正案（四）》颁布后的减少为 2020 年《刑法修正案（十一）》颁布后的_____，减少了近 1/3；

（5）强化了对_____的依法保护，《刑法修正案（九）》增加规定网络侮辱诽谤案件的举证协助；

〈时序〉1992 年法国对其 1810 年《刑法典》的全面修订、1995 年我国澳门地区《刑法典》的颁布、1996 年《俄罗斯联邦刑法典》的出台、2002 年《德国刑法典》与《奥地利联邦刑法典》的修订、2003 年《瑞士联邦刑法典》的修订，无不彰显了保障人权原则；

〈案例〉最高人民检察院于 2022 年 2 月发布第三十四批指导性案例，其中检例第 137 号"郎某、何某诽谤案"是一起自诉转公诉的刑事案件；

〈注意〉审判的时候已满七十五周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外；

第三节 罪刑法定原则

【考点 1：罪刑法定原则的含义与核心要求】

（1）罪刑法定原则含义：犯罪、刑种、构成条件、量刑幅度等均由刑法规定，概括为"_____，法无明文规定不处罚"；

（2）思想渊源最早追溯到_____英王约翰签署的_____第 39 条，1810 年《法国刑法典》第 4 条首次以刑事立法形式明确规定；

（3）现已成为世界各国刑法_____、最重要的原则，既维护社会秩序又保障人权；

〈时序〉1215 年《大宪章》→1810 年《法国刑法典》第 4 条首次立法确立→各国竞相仿效；

【考点 2：罪刑法定原则的六个派生原则】

（1）_____：犯罪及后果必须由立法机关制定的成文法律规定，习惯法、判例法不得作为_____；

（2）_____原则：重法不适用于其施行前的犯罪，体现_____原则；

（3）_____原则：禁止不利于被告人的类推适用，允许有利于被告人的类推不违背原则精神；

（4）_____原则：禁止绝对不确定的刑种和刑度，相对确定刑符合原则要求；

（5）_____：刑法内容必须明确具体，消解"_____"，使公民明确知晓被禁止行为；

（6）_____：刑法只能将值得科处刑罚的行为规定为犯罪，刑罚应与犯罪相适应；

〈注意〉司法解释、指导性案例不是刑法渊源，不得代替法律作为处理案件直接依据；

〈引述〉习近平 2018 年 11 月民营企业座谈会："按照罪刑法定、疑罪从无的原则处理，让企业家卸下思想包袱"；

【考点 3：我国罪刑法定原则的立法体现】

（1）_____《刑法》未明确规定罪刑法定原则，第 79 条规定_____；

（2）_____《刑法》_____明确规定："法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑"；

（3）1997 年《刑法》_____：实现犯罪刑罚法定化、取消类推制度、重申从旧兼从轻原则、分则条文大幅增加、增强法条明确性；

〈对比〉1979 年《刑法》103 条→1997 年《刑法》350 条；129 个罪名→412 个罪名；

〈案例〉1997 年《刑法》将流氓罪、投机倒把罪等"口袋罪"分解为内容具体的若干种犯罪；

【考点 4：罪刑法定原则的司法适用要求】

（1）_____不得超出刑法文本可能含义范围，超出一般公民_____的解释属于类推适用应被禁止；

（2）_____必须遵守罪刑法定原则：具有明确性，不得类推适用，归根到底属于"_____"而非"法官造法"；

（3）刑法通过文字表述_____，公民通过刑法用语了解规范，司法适用必须保障公民预测可能性；

〈引述〉《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》："健全落实罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等法律原则的法律制度"；

第四节 适用刑法人人平等原则

【考点 1：适用刑法人人平等原则的含义与体现】

（1）法律面前_____是宪法确立的社会主义法治基本原则，《刑法》_____规定："对任何人犯罪，在适用法律上_____。不允许任何人有超越法律的特权"；

（2）适用刑法人人平等原则含义：对任何人犯罪，不论其民族身份、家庭出身、社会地位、职业性质、财产状况、政治面貌、才能业绩如何，都应_____，适用刑法；

（3）具体体现在_____：定罪上一律平等，适用相同定罪标准；量刑上一律平等，犯相同罪且有相同犯罪情节的_____；行刑上一律平等，所有受刑人平等对待，_____条件适用体现平等；

〈注意〉：同罪不同罚因犯罪情节不同（法定从重、从轻、减轻或免除处罚情节）是合理的，不违背平等原则；

〈注意〉：因权势地位、财富给予从宽处罚违背平等原则，等于承认超越法律的特权；

〈提示〉：因罪行轻重、主观恶性、改造表现不同而差别处遇是行刑应有之义，体现相同情况相同对待、不同情况区别对待的司法公正精神。

第五节 罪责刑相适应原则

【考点 1：罪责刑相适应原则的含义与发展】

（1）《刑法》_____规定："刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的相适应"；

（2）核心要求：_____，_____，_____，罚当其罪；

（3）综合考虑犯罪客观_____、行为人_____和_____；

〈引述〉孟德斯鸠："惩罚总应有程度之分，按罪行大小，定惩罚轻重"；

〈引述〉贝卡里亚《论犯罪与刑罚》："犯罪对公共利益的危害越大，制止人们犯罪的手段就应该越强有力"；

〈对比〉罪刑相适应原则 vs 刑罚个别化原则：前者易导致机械僵硬，后者易造成司法擅断；我国原则巧妙融合两者优点；

【考点 2：罪责刑相适应原则的立法体现】

（1）建立科学严密的_____：生命刑、自由刑、财产刑、资格刑，____与相互区别又衔接；

（2）规定区别对待的处罚原则：_____、_____减轻或免除处罚；_____、未遂犯、中止犯分别处理；

（3）设置轻重不同的_____幅度：根据犯罪性质和危害程度建立犯罪体系，规定_____、_____的法定刑；

〈示例〉共同犯罪中：首要分子按集团全部罪行处罚，从犯从轻减轻或免除，胁从犯按犯罪情节减轻或免除；

〈注意〉累犯从重处罚，自首立功从宽处罚，缓刑适用需满足犯罪情节较轻、有悔罪表现等条件；

【考点 3：罪责刑相适应原则的司法适用】

（1）具有____刑法适用、_____的功能；

（2）正确处理罪、责、刑_____：罪行____刑事责任，刑事责任决定_____；

（3）刑事责任作为_____，居中____犯罪与刑罚关系；

〈案例〉《刑法》第 333 条强迫卖血罪：条文中"伤害"不包括轻伤，否则会出现造成轻伤反而刑罚更轻的不合理现象；

〈注意〉刑事责任重则刑罚重，刑事责任轻则刑罚轻，刑事责任很轻时可免予刑事处罚；

第六节 刑法的其他基本原则

【考点 1：罪责自负原则】

（1）含义：_____，刑罚只及于_____，任何人不因他人犯罪而受处罚；

（2）立法体现：明确犯罪概念和_____、规定_____处罚原则、明确刑罚适用对象、规定_____范围；

（3）司法适用：_____证据充分防止错判、共同犯罪按_____确定责任、严格追究法定责任人、严格依法确定犯罪主体范围；

〈案例〉古代株连制度有族诛、缘坐、连坐、籍没、禁锢、联保连坐等，《汉谟拉比法典》《十二铜表法》都有责任牵连规定；

〈引述〉17、18 世纪西方启蒙思想家提出"刑罚止于一身"思想；

〈注意〉《刑法》第 59 条规定没收财产时"不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产"；

【考点 2：主客观相统一原则】

（1）含义：追究刑事责任必须同时具备_____两方面条件且_____，缺少任一方面犯罪_____；

（2）立法体现：第 14、15 条规定_____犯罪概念，第 16 条规定_____不可抗力不是犯罪，第 18 条规定精神病人不负刑事责任，第 20、21 条规定紧急避险，第 22-24 条规定预备未遂中止犯；

（3）司法适用：坚决反对_____和_____两种错误倾向；

〈对比〉主观归罪以犯罪意思、人身危险性等主观因素为标准，客观归罪以客观危害为基本要件不考虑主观认识；

〈易错点〉主观归罪表现为惩罚思想犯、以事前犯意定罪；客观归罪表现为将意外事件认定过失犯罪、依结果确定犯罪性质忽视真实心理状态；